

[8] 국유재산 소송비용 관리 부적정

- 「수탁 국유일반재산 관리·처분 업무세칙」 제40조 및 「수탁 국유일반재산 관리·처분 업무요강」 제61조에 따르면 국유재산 관련 재판이 소송비용을 상대방이 부담하도록 승소확정된 때에는 지체 없이 소송비용액확정결정을 신청¹⁾을 하도록 되어 있음
 - 한편, 「회계사무세칙」 제48조에 따르면 단기선급금 등 가계정으로 처리한 것은 빠른 시일 내에 이를 정당계정으로 정리하여야 한다고 되어 있음
- 그런데 서울서부지역본부에서 관리하고 있는 국유업무 관련 소송비용 미수금(법적조치비용) 및 선급금(법적조치비용)에 대한 관리실태를 점검한 결과

i) 소송비용액 확정결정 미신청

- 2016. 6. 20. 서울특별시 ○○구로부터 인수한 ‘서울특별시 ○○구 ○○가 XX-XX’(도로, 15.9㎡) 소재 국유재산의 경우 공사가 주식회사 ○○○신용금고(파산관재인 △△공사)를 상대로 제기한 근저당권말소 소송에서 2016. 11. 24. 국가 승소 확정(서울△△

1) 「수탁 국유일반재산 관리·처분 업무세칙」 제40조에 따르면 재판이 승소확정된 때에는 지체 없이 소송비용 확정결정 신청의 조치를 하고 집행에 착수하되 소송비용이 소액(인당 50만 원 미만)인 경우 등 담당이사가 별도로 정한 경우에는 신청을 생략할 수 있음

지방법원 2016가단XXXX) 되었음에도 2019. 6. 10. 감사일 현재까지 소송비용 선급금(법적조치비용) 2,720,424원에 대하여 소송비용액 확정결정 신청을 하지 않는 등

- [별표 2] '소송비용액 확정결정 미신청 현황'과 같이 총 48건에 대하여 공사가 승소하였음에도 해당법원에 소송비용액 확정 결정신청을 하지 않았고 소송비용도 회수하지 않은 사실이 있음

ii) 소송비용액 확정결정 후 조치 부적정

- 2006. 7. 3. 서울특별시 ◇◇구로부터 인수한 '서울특별시 ◇◇구 ◇◇동 XX-XX'(대, 115.7㎡) 소재 국유재산의 경우 공사가 ◇◇◇외 1를 상대로 부당이득금 반환 소송을 제기하면서 지출한 선급금(법적조치비용)의 잔액 619,809원에 대하여 2015. 5. 23. 소송비용액 확정결정 종결(승소, 서울△△지방법원 2015카합XXX)되었으므로 즉시 정당계정 [미수금(법적조치비용)] 으로 정리하여야 하는데도,

- 정리사유 발생일(소송종결일)로부터 1,480일이 경과한 2019. 6. 10. 감사일 현재까지 정당계정(미수금)으로 정리하지 않았고 상대방에게 비용을 청구하지도 않는 등

△ [표 9]과 같이 총 12건에 대하여 정리사유 발생일로부터 길게는 1,480일, 짧게는 425일이 경과한 2019. 6. 10. 감사일 현재까지 정당계정(미수금)으로 정리하지 않았고 상대방에게 비용을 청구하지도 않은 사실이 있음

[표 9] 소송비용액 확정결정 후 조치 부적정 명세

(단위 : 원)

순 번	소재지	사건번호	소송종류	선급금 잔액	종결일자	지연 일수*
--------	-----	------	------	-----------	------	-----------

“기재 생략”

* 지연일수는 종결일자로부터 감사일(2019. 6. 10.)까지를 기준으로 산정

【조치할 사항】

- ◇ 서울서부지역본부장은 국유재산 관련 재판에서 승소가 확정된 총 48건(소송비용 24,298천 원)에 대하여 소송비용액 확정결정 신청 및 납부 독촉 등 회수절차를 진행하고,
- 소송비용액 확정결정된 선급금(법적조치비용) 12건(4,441천 원)은 정당계정으로 정리하고 상대방에게 비용을 청구하시기 바라며, 향후 동일한 사례가 발생하지 않도록 직원 직무 교육을 실시하시기 바랍니다. (시정)

[별 표 2]

소송비용액 확정결정 미신청 현황

(단위 : 원)

순 번	소재지	사건번호	소송종류	소송비용 잔액	발생일자	비 고
--------	-----	------	------	------------	------	-----

“기재 생략”
